

1501682-29.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... produção de crimes permanentes.

Corroborando:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Art. 157, § 2º, I e II (cinco vezes), c/c art. 70, ambos do CP. Roubo. Autoria e materialidade comprovadas. Incidência da agrante prevista no art. 62, inciso I, do CP, para o réu Diego Carlos da Silva Pereira. Viabilidade. Associação Criminosa. Necessidade. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1501682-29.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501682-29.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON JOÃO LEITE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

BRUNO MOURA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 378/383 como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque em data incerta e no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 08h15min, em local incerto e na Avenida Castelo Branco, nº 04, Centro, no município de Iperó, comarca de Boituva, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Fiat/Mobi Like, placa EUA4H41.

BRUNO MOURA DA SILVA, ROGERIO SANTOS MADUREIRA, MANOEL PEREIRA AMARAL DOS SANTOS, ROBSON JOÃO LEITE e EMILTON DE CARVALHO DIAS, já qualificados nos autos, foram denunciados às fls. 378/383, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, porque em data incerta, anterior ao dia 13 de dezembro de 2021, às 08h15min, em local incerto, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

BRUNO MOURA DA SILVA, ROGERIO SANTOS MADUREIRA, MANOEL PEREIRA AMARAL DOS SANTOS, ROBSON JOÃO LEITE e EMILTON CARVALHO DIAS, foram denunciados às fls. 373/383, como incurso no art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 08h15min, na agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 04, Centro, no município de Iperó, comarca de Boituva, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo

contra as vítimas G. dos S. C., S. R. de O., K. F. B. e E. C. B., mantendo-as sob seu poder e restringindo-lhes a liberdade, tentaram subtrair para eles, os valores contidos no interior da agência do Banco do Brasil.

Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva às fls. 316/318.

Decisão de recebimento da denúncia e determinação de citação, com indeferimento do pedido de liberdade provisória às fls. 384/386.

Citação de Robson em 26 de janeiro de 2022 (fl. 466), apresentação de Defesa Prévia às fls. 414/416, pugnando pela improcedência da acusação.

Citação do réu Emilton em 25 de janeiro de 2022 (fl. 464), apresentação de Defesa Prévia às fls. 448/452.

Citação do réu Manoel em 20 de janeiro de 2022 (fl. 454). Apresentação de Resposta à Acusação às fls. 445/446, requerendo a concessão da liberdade provisória do acusado ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares pessoais não segregativas.

Citação de Rogério em 24 de janeiro de 2022 (fl. 462), com apresentação de Defesa Prévia às fls. 478/479, pugnando pela improcedência da acusação.

Citação do réu Bruno em 20 de janeiro de 2022 (fl. 456). Apresentação de Defesa Preliminar às fls. 457/460, pugnando, preliminarmente, pela rejeição da denúncia ou a absolvição sumária do acusado.

Despacho às fls. 624/625, mantendo o recebimento da denúncia, com designação da audiência de instrução, debates e julgamento, bem como a reanálise da prisão cautelar, convertendo em prisão preventiva de todos réus.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e os réus foram devidamente interrogados, com a apresentação das alegações finais de forma escrita.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime fechado.

Já a Defesa de Rogério postulou pela absolvição ou a desclassificação para a prática de furto tentado e, subsidiariamente, a fixação da pena em seu mínimo legal. A de Emilton, pela absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância prevista no parágrafo 1º do artigo 29 do CP, bem como a não incidência das causas de aumento do artigo 157, §2º, incisos II e V, o reconhecimento de conatus, a fixação de regime semiaberto, bem como a detração da pena já cumprida.

Com relação às razões dos réus Manoel e Robson, pleitearam a aplicação da atenuante da confissão, a inexistência de associação criminosa, a desqualificação para crime tentado, e não consumado, a fixação da pena em seu mínimo legal e cumprimento em regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direito e o direito de apelar em liberdade.

Por fim, a defesa de Bruno, em suas razões, postulou pela desclassificação do crime para tentado, o reconhecimento da confissão e redução da pena aquém do mínimo legal, a absolvição quando aos artigos 180, caput e 386, VII, ambos do CP, a fixação de regime mais brando, bem como a substituição por pena restritiva de direito e, por fim, o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade está corroborada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 e 10), do Boletim de Ocorrência (fls. 03/08), do Auto de Exibição/Apreensão (13/16), dos Laudos Periciais (fls. 518/541, 542/563, 564/568, 569/572, 573/576, 577/583, 584/588, 589/595, 596/604, 605/609, 610/615) do Relatório Final (fls. 369/372), bem como, da prova oral produzida.

Quanto à autoria, também está presente em relação aos réus Bruno, Manoel, Rogério e Robson, quanto ao delito de roubo.

Em Delegacia, os Policiais Militares Eliester Moreira Antunes Junior e Marcelo Leite Reis de Moraes relataram que na data dos fatos receberam uma denúncia anônima na qual foram informados de um roubo ao Banco do Brasil, por uma quadrilha especializada de São Paulo e Sorocaba. Consta ainda que no momento da denúncia foram informados ainda sobre a utilização de um veículo, tipo Van, como sendo um dos veículos utilizados pelos autores, sendo passado o numeral da placa, qual seja,

7332. Que diante de tais informações se dirigiram até a cidade de Iperó, sendo que observaram quando uma van, ostentado placa com o numeral informado saiu próxima ao local, momento em que o depoente realizou o acompanhamento e logrou êxito em abordar o veículo na Avenida Emilio Guazeli, próximo ao numeral 40, sendo que em seu interior estava o réu Emilton de Carvalho Dias, nada de ilícito sendo encontrado com ele após revista, sendo que durante a entrevista informou que estava trabalhando com a quadrilha, realizando apoio e sendo motorista, informando inclusive a quantidade de pessoas que estavam no interior da agência bancária. Marcelo complementou ainda em Delegacia dizendo que enquanto uma equipe realizava a abordagem da van, a outra equipe permaneceu no local e realizou a abordagem de um indivíduo que estava em frente ao banco com uma arma de fogo, sendo identificado como Rogerio Santos Madureira. Afirma que a equipe realizou a incursão dentro da agência e constatou que havia diversas pessoas em seu interior, sendo que algumas estavam armadas. De imediato iniciou-se uma negociação, onde Bruno Moura da Silva se identificou como sendo o chefe da quadrilha e que estava à frente da ação. Após aproximadamente 20 minutos, ocorreu a liberação dos reféns e entrega dos autores, sendo que além de Bruno, estavam Robson João Leite e Manoel Pereira Amaral dos Santos. Ainda, durante revista pessoal localizou-se uma chave de veículo junto a Bruno, verificando-se tratar-se de um veículo MOBI, porém em pesquisa observou-se o veículo ostentava placa diversa da original, possuindo queixa de furto. Em juízo, a testemunha da acusação Sargento Marcelo confirmou a versão dada em Delegacia, dizendo que participou da ocorrência como condutor dela junto com o Sargento Eliester. Disse que recebeu junto com sua equipe uma denúncia de um possível roubo no Banco do Brasil na cidade de Iperó, onde o denunciante informou que os criminosos iriam usar dois veículos, um deles uma van na cor prata, passando-se o numeral da placa para eles. O Denunciante indicou ainda se tratar de uma quadrilha vinda de São Paulo e Sorocaba, não informando nomes. Com base na denúncia, se deslocaram em 5 viaturas ao local dos fatos. Contudo, por não terem maiores informações, optaram por fazer uma averiguação na própria agência. Chegando lá, avistaram a van conduzida pelo réu Emilton deixando o local. Que a equipe do Sargento Eliéster prosseguiu na abordagem da van, enquanto ele e sua equipe abordaram um indivíduo que estava na frente do banco portando uma arma de fogo, posteriormente identificado como Rogério. Após sua detenção, foi feita averiguação dentro da agência. Ao entrar, verificaram uma movimentação aos fundos, sendo possível observar ali várias pessoas e inclusive constatar que os criminosos haviam feito um escudo humano com os reféns. Conta que então foi iniciada uma negociação, e após cerca de 20 minutos as vítimas foram liberadas e os autores saíram da agência. Confirma que inicialmente perguntou quem seria o líder da ação, assumindo Bruno a liderança e em seguida fazendo suas exigências. Que dentro do Banco havia 3 indivíduos: Bruno, Manoel e Robson. Ao ser indagado sobre o que havia sido apreendido com os indivíduos dentro do Banco, afirmou que foram alguns malotes contendo documentos e dinheiro, armas de fogo, sendo que Bruno estava com uma pistola .380 e 03 ou 04 carregadores. Que Bruno foi o último a sair, acompanhado do gerente do Banco, e que em revista pessoal, consigo foi encontrada também uma chave de um veículo FIAT MOBI, o qual se encontrava nas proximidades para proporcionar a fuga dos criminosos após o roubo. Que tal veículo era produto de furto em Sorocaba. Que além da arma de Bruno, Manoel e Robson possuíam um revólver Rossi, sendo que a arma de Robson possivelmente era da vigilante da agência. Que Rogério estava com uma pistola .380 em um banco na praça, a qual dista cerca de 10 metros da agência e que a função dele era observar a movimentação, a aproximação de viaturas. Que as prisões em flagrante foram feitas com o roubo em andamento. Que foi o próprio depoente quem recebeu a denúncia alguns dias antes dos fatos. Que no momento da negociação entrou na agência e ficou na parte separada dos caixas eletrônicos, enquanto os criminosos estavam em seu interior, após a porta rotatória, então manteve contato visual e verbal com eles. Que havia somente uma segurança dando cobertura na agência e que uma arma ficou com ela, desmuniada, e a outra, a qual provavelmente serviria de backup, ficou com um dos indivíduos. Reiterou que Bruno se identificou como à frente do roubo, sendo que todas as tratativas do depoente foram realizadas com ele. Que não entregaram as vítimas de forma espontânea e sim

somente após negociação. Que Bruno foi o último a sair com um gerente da agência. Que um dos indivíduos entrou com uma mochila. Também durante a solenidade, Eliester Moreira Antunes Junior reiterou as declarações dadas em Delegacia. Ao ser indagado, confirmou que não foi encontrado nada de ilícito na van ou mesmo que pudesse ligar o réu Emilton ao roubo. Que somente visualizou a van saindo do local, não observando ninguém sair dela. Que não empreendeu fuga, mas que entre o alerta do policial até a abordagem se passaram cerca de 700 a 800 metros do local do Banco. Que o réu Emilton passou informações que ajudaram a equipe que havia adentrado ao Banco, como a quantidade de criminosos dentro da agência, não informando, contudo, se estavam armados ou não. Que o réu Emilton ainda declarou que não havia ninguém com os familiares das vítimas, mas que havia em torno de 04 a 05 indivíduos dentro do Banco. Não soube informar se o roubo foi consumado, por não estar dentro da agência neste momento, mas que sabe que os criminosos já estavam para sair do local, sendo inclusive abordado um indivíduo no exterior da agência. Sobre a denúncia anônima, contou que a informação partiu do Sargento Reis, e que acredita que a denúncia fora feita um ou dois dias antes, no máximo. Que o réu Emilton foi abordado na van entre 08:00 e 09:00 horas da manhã, e que na ocasião não citou nomes dos criminosos que estavam dentro do Banco. Que havia quatro ou cinco viaturas da PM, e que em cada uma havia cerca de 04 policiais. Que nenhum outro policial acompanhou sua conversa com Emilton, já que os demais eram responsáveis pela guarda e pela vistoria no veículo. Que no mesmo instante em que abordava Emilton as outras equipes que estavam no Banco já haviam iniciado as negociações com os autores. Reiterou, por fim, que não viu como se deu a abordagem dentro ou na frente da agência.

A vítima E. C. B., na Delegacia, relatou que estava chegando no Banco do Brasil para trabalhar, junto com G., e estacionaram o carro na Avenida, pois o local onde estacionam o carro estava interditado pelas festas de fim de ano. Conta que ao descenderem do carro a vigilante K. e a faxineira S. atravessaram a rua e ao se encontrarem, foram rendidos por um indivíduo armado, o qual anunciou o roubo e disse que "podiam ficar tranquilos, que isso era um assalto, que era pra abrir a agência, que não era para fazerem gracinhas, pois existiam quatro fuzis apontados para eles" (sic). Disse que de imediato abriram a agência, e o indivíduo que os abordou ficou na frente do Banco, sendo que entrou no estabelecimento bancário junto com os demais funcionários rendidos e três indivíduos, estes também armados. Afirma que dentro da agência os indivíduos "pediram para E. desligar o alarme e para os demais funcionários agirem com normalidade, pois só queriam pegar o dinheiro e ir embora"(sic). Que pediram para S. pegar uma vassoura e fingir estar limpando a agência e para K. vestir o colete a prova de balas e ficar no seu posto de trabalho, como se nada estivesse acontecendo, tendo ela, contudo, sua arma descarregada. Conta que foi levado para a cozinha junto com G., e os indivíduos falaram "pra ninguém bancar o herói, que só queriam o dinheiro, que eles também tinham família, que sabiam onde moravam, quem era da família, que podiam buscar na casa"(sic). Que após alguns minutos os indivíduos solicitaram que o cofre maior fosse aberto, quando foram informados de que precisariam de duas pessoas para abrir esse cofre. Que então solicitaram a abertura do cofre menor, mas quando estavam abrindo-o, os Policiais Militares chegaram ao local, quando então os indivíduos ficaram amedrontados, com medo de serem mortos pelos PMS, e ligaram para seus familiares, pedindo para cuidarem das crianças. Ato contínuo os Policiais Militares começaram uma negociação com os indivíduos, os quais liberaram primeiro G. e pediram que o declarante acionasse a imprensa, porém sem êxito. Complementa dizendo que estava em poder dos indivíduos durante as negociações. Que após alguns minutos de negociações, os indivíduos se renderam e os demais foram liberados. Finalizou reconhecendo 04 indivíduos que estavam no Banco.

Durante a audiência, reiterou as declarações dadas em Delegacia. Disse que mora em Sorocaba e trabalha em Iperó e por esse motivo vai junto com G. ao trabalho todos os dias. Que ao chegarem ao local percebeu uma van prata parada em frente ao Banco, mas como um vizinho do estabelecimento trabalhava com transportes e tinha duas vans, acreditou que esta seria dele. Que ele e as demais vítimas foram rendidos logo na entrada do banco. Que tudo aconteceu por volta das 08h10min/08h15min e que

o cofre somente abre às 09h30min, o que teria sido relatado ao Bruno, que respondeu que esperaria. Que ficaram cerca de meia hora, 40 minutos até que Bruno solicitasse que a abertura do cofre fosse adiantada e, quando se dirigiu até a tesouraria avistou o BAEP atravessando a rua e já entrando na agência. Que nesse momento solicitaram que todos fossem à cozinha. Que os indivíduos tentaram fugir pelo banheiro, mas não conseguiram pela janela possuir grade. Que eles começaram a ligar para a família e que tinha uma pessoa na linha com o Bruno que dizia que não tinha polícia no local e que era para continuar o andamento do roubo. Que G. foi o primeiro a sair e em seguida saiu S. acompanhada de 2 deles, depois K. e por último o depoente com Bruno. Que o indivíduo que os abordou na chegada não entrou na agência, ficou do lado de fora, entrando somente Bruno e outros dois. Que todos estavam com o rosto aparente. Que os indivíduos vieram do lado de baixo da rua e que não teria saído ninguém da van. Que a van só estava com insulfilm parada em frente ao banco e eles disseram que tinha gente dentro da van com fuzil apontado para eles. Que Bruno e mais um entrou sem nenhuma bolsa, entrando um terceiro em seguida, mais jovem, com uma mochila. Que não chegaram a abrir o cofre. Que não sofreu violência, somente recebendo ameaças já que os indivíduos alegavam saber onde estaria as famílias das vítimas. Que somente o Bruno teria lhe mostrado a arma, mas que sabe que foram apreendidas 3 armas. Que não conseguiu ver ninguém dentro da van, pois ela tinha insulfilm.

A vítima E. fez o reconhecimento visual do réu Rogério em audiência, informando que ele teria sido responsável pela rendição.

Em Delegacia, a vítima G. dos S. C relatou que na data dos fatos, estava chegando no Banco do Brasil junto com seu colega E. para trabalhar, e estacionaram o carro na Avenida, pois o local onde estacionam o carro, na Rua Santo Antonio, estava interditado. Conta que ao descerem do carro a vigilante K. e a faxineira S. atravessaram a rua e ao se encontrarem, foram rendidos por um indivíduo armado, o qual anunciou o roubo e disse que "podiam ficar tranquilos, que isso era um assalto, que era pra abrir a agência, que não era para fazerem gracinhas, pois existiam quatro fuzis apontados para eles" (sic). Disse que de imediato abriram a agência, e o indivíduo que os abordou ficou na frente do Banco, sendo que entrou no estabelecimento bancário junto com os demais funcionários rendidos e três indivíduos, estes também armados. Afirma que dentro da agência os indivíduos "pediram para E. desligar o alarme e para os demais funcionários agirem com normalidade, pois só queriam pegar o dinheiro e ir embora"(sic). Que pediram para S. pegar uma vassoura e fingir estar limpando a agência e para K. vestir o colete a prova de balas e ficar no seu posto de trabalho, como se nada estivesse acontecendo, tendo ela, contudo, sua arma descarregada. Conta que foi levado para a cozinha junto com E., e os indivíduos falaram "pra ninguém bancar o herói, que só queriam o dinheiro, que eles também tinham família"(sic). Que após alguns minutos os indivíduos solicitaram que o cofre fosse aberto, momento em que foram informados de que precisariam de duas pessoas para abrir o cofre. Logo após, foram informados de que os Policiais Militares já se encontravam no local, quando então os indivíduos ficaram amedrontados, com medo de serem mortos pelos PMs, e ligaram para seus familiares, pedindo para cuidarem das crianças. Ato contínuo os Policiais Militares começaram uma negociação com os indivíduos, os quais liberaram primeiro o declarante. Complementou dizendo que E. estava em poder dos indivíduos durante as negociações, e que teria saído do local algemado, pois estava em um local mais reservado e os Policiais Militares não sabiam se o declarante fazia ou não parte da quadrilha, não presenciando a ordem onde os demais funcionários foram liberados. Finalizou reconhecendo todos os cinco indivíduos que foram presos em razão da ocorrência.

Em juízo, reiterou as declarações anteriormente dadas. Complementou dizendo que foram abordados do lado de fora por um indivíduo, o qual mostrou a arma e, após abrirem a porta da frente do banco apareceu outro indivíduo que adentrou o estabelecimento com as vítimas. Passados poucos minutos entraram mais dois indivíduos, ficando as vítimas reféns de 03 pessoas. Afirmou que um dos indivíduos entrou com uma mochila e que outro estava com um fone de ouvido em contato, provavelmente, com uma pessoa fora da agência. Que todos os indivíduos estavam

armados, mas que não conseguiram retirar nenhum dinheiro do banco. Contou que o indivíduo que os abordou ficou do lado de fora da agência. Que alguns usavam máscara de proteção, mas que dentro da agência dois deles não a usaram. Relatou que quando estacionaram o carro a van já teria saído da frente da agência, e que o indivíduo que os abordou estava sentado no banco em frente da praça, não sabendo informar se algum deles saiu da van. Que este indivíduo não disse que os 04 fuzis apontados para eles estariam dentro da van. Que não conseguiu ver quantas pessoas estariam dentro dela. Reiterou que viu a van saindo ao estacionar o carro. Que em momento algum viu o indivíduo armado se aproximar ou conversar com alguém da van. Ainda em solo policial, a vítima K. F. B. G. declarou que na data dos fatos, como de costume, estava aguardando do outro lado da rua os funcionários do Banco chegarem para trabalhar e até então não tinha notado nada de estranho. Conta que viu a van parar na frente do banco, porém não achou que pudesse ser algo atípico, uma vez que durante o dia diversas pessoas param no local. Que ao atravessar a rua juntamente de S. e se encontrarem na frente do Banco com as vítimas G. e E., prontamente foram rendidos por três indivíduos, os quais anunciaram calmamente o assalto para não chamar atenção, dizendo que "sabiam seus nomes e onde moravam, que existiam três fuzis apontados para vocês"(sic). Foi solicitado que a agência fosse aberta e que seguissem todo o procedimento padrão. Relatou que os indivíduos levaram E. e G. para os fundos da agência e solicitaram para que ela e S. agissem como se nada estivesse acontecendo. Que assumiu seu posto de trabalho, porém com sua arma desmuniada. Disse, ainda, que a todo momento os indivíduos diziam tranquilamente que "não queriam causar problemas a ninguém, que só queriam pegar o dinheiro e ir embora"(sic), sendo que constantemente se comunicavam com alguém de fora, o qual dizia que não tinha nenhum movimento no exterior do estabelecimento. Que os indivíduos notaram a presença da Polícia Militar quando estavam levando E. e G. ao cofre e que começaram a ficar nervosos, com medo de que os policiais os matassem. Conta que liberaram primeiro G. e cada um dos três indivíduos que ali estavam ficou com um dos funcionários. Narra que os indivíduos começaram a se comunicar com familiares, dizendo que iriam se entregar, para cuidar da família, e que após alguns minutos de negociação, se renderam e a declarante, E. e S. foram liberados. Por fim, reconheceu todos os indivíduos detidos como sendo os autores do roubo em questão.

Em audiência, declarou que tem o hábito de esperar os funcionários no estacionamento. Conta que havia uma van na frente da agência, mas não estranhou pois na rua há uma pessoa que tem uma van igual e que já havia parado no mesmo local outras vezes. Que foram abordados por 03 indivíduos, os quais disseram, de pronto, que havia 04 fuzis apontados a eles. Que um deles ficou do lado de fora e 03 entraram com eles na agência. Que sabiam de sua rotina e avisaram para não acionar o pânico. Que pegaram sua arma e a de seu parceiro que ainda não havia chegado, desmuniaram-nas e uma devolveram a ela e enquanto a outra ficou com um dos criminosos. Que um deles tinha um fone de ouvido e conversava com outra pessoa que estava do lado de fora da agência e que dava coordenadas para eles. Que um dos indivíduos entrou com uma mochila. Que a pessoa que os abordou na chegada ficou dentro do banco junto com os demais. Que chegou uns 15 minutos antes, ficou aguardando no estacionamento, mas não visualizou nada de anormal. Que quando chegou a van já estava estacionada no local, mas não viu quem estava dentro dela. Que quem os abordou disse que havia fuzis apontados para eles, mas não mencionou que eles estariam na van. Melhor explicando, disse que quem deu a voz de assalto ficou do lado de fora.

Tanto a vítima G. quanto a vítima K. reconheceram em audiência o réu Rogério, aduzindo que este teria feito a abordagem inicial.

Em sede policial a vítima S. R. de O., confirmou a versão dada por seus colegas. Em audiência, houve desistência de sua oitiva.

A testemunha da defesa de Emilton, M. D. T., declarou durante a solenidade que conhecia o réu há 20 anos e que foi companheira por 05 anos. Que o réu tinha como profissão fazer viagens com vans. Alegou que a van é alugada e que ele alugava o veículo aleatoriamente, sendo que no dia anterior, cerca de 18h00mins, ele teria solicitado ajuda para procurar uma van disponível. Que passou uns 03 ou 04 contatos

a ele, mas que eram 21h00min e ele ainda estaria preocupado por não ter conseguido até o momento o veículo para fazer a viagem no dia seguinte. Que não sabe como ele conseguiu a van, acreditando que foi dos contatos que havia lhe passado. Que não sabe o que ele fazia em Iperó na data dos fatos, mas que entre 08h30min e 09h00min ele tinha deixado a mãe dele na farmácia, sabendo dizer isso pois havia conversado com ela e ela havia lhe dito que o réu havia a deixado pouco antes no local, não sabendo precisar qual o transporte que ele teria utilizado para tanto.

Houve desistência das demais testemunhas arroladas pela defesa.

Em interrogatório Policial, os réus Emilton de Carvalho Dias, Manoel Pereira Amaral dos Santos, Rogerio Santos Madureira, Robson João Leite e Bruno Moura da Silva, manifestaram o interesse de permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu Rogério confessou a participação no crime, dizendo que o realizou de improviso junto com o réu Bruno e que não conhecia os demais antes da data. Negou que estivesse armado. Aduziu ter feito por dificuldades financeiras, estando com problemas de saúde e sem alternativa, já que houve a negativa pelo SUS, estando arrependido da prática do crime. Disse ser natural e residente de Sorocaba/SP. Declarou que chegaram no veículo MOBI e que teria descido um pouco antes, ficando logo em seguida na posição que havia combinado com os demais. Afirmou desconhecer se a van participaria do roubo. Informou que a participação geraria lucros iguais a todos.

O réu Manoel, durante seu interrogatório em juízo, confessou a prática do crime, dizendo que veio de São Paulo junto com os réus Robson e Bruno, no veículo do último, que seria um UP. Alegou desconhecer o réu Rogério. Que praticou o roubo por estar preocupado com o pagamento da pensão dos filhos, pois já tinha 2 e havia passado menos de 1 mês do nascimento do terceiro. Que conheceu Bruno e Robson no domingo, através de um amigo em comum. Que havia uma van na frente do Banco, mas que ela não teria participado do roubo. Que a participação dele foi trocar a segurança, desmuniá-la, e ficar junto com ela. Declarou que sabia o dia a dia de um segurança. Negou portar arma na data dos fatos. Que ficou o tempo todo com a vigilante, atrás do painel de segurança dela, e que foi o Bruno, que estava ao fundo, que avisou que havia "molhado".

O réu Emilton, em seu interrogatório, negou a participação no roubo, dizendo que estava seguindo viagem para Boituva para fazer um serviço de transfer que Silvio havia lhe passado, e optou ir pela estrada de Iperó para evitar o pedágio. Que a van apresentou defeito na turbina, sendo que ela não chega a parar, mas perde potência, razão pela qual ligou para os clientes e avisou que não conseguiria seguir viagem até Boituva. Que teria conseguido chegar até a cidade de Iperó, onde tentaria auxílio mecânico. Que parou em uma lanchonete do lado do banco, tomou café, perguntou de mecânico, e como ninguém soube lhe informar, continuou até o posto de gasolina logo abaixo, ainda tentando obter indicação de mecânico para motor à diesel. Novamente com a negativa, voltou à van e, quando estava retornando para Sorocaba, foi abordado pelos policiais, os quais lhe disseram que estaria participando de um roubo. Não soube especificar qual transfer faria, alegando que quem pega o serviço é o dono da van, e à ele somente é repassado para cumprimento. Que nunca foi preso antes. Que no momento da abordagem se sentiu pressionado e com medo, não sabendo precisar o que disse aos policiais. Que o serviço com a van é feito de duas maneiras: ou o réu pega o serviço e aluga a van com o proprietário, ou o proprietário consegue o serviço e repassa a ele.

Ainda em interrogatório, o réu Robson confessou a prática do crime e declarou estar arrependido. Contou que seu papel era somente recolher o dinheiro, o que afirma não ter ocorrido por falta de tempo. Narrou que mora em São Paulo e conheceu Bruno e Manoel no dia anterior, no domingo. Que vieram de São Paulo para Iperó em um veículo que Bruno teria negociado na internet. Que foram trazidas armas de fogo. Afirmou desconhecer a van ou Rogério. Que já foi preso antes.

Por fim, o réu Bruno também confessou a prática do crime. Declarou que o papel dele foi o mesmo dos demais. Que chegaram até Iperó sem muito planejamento, mais pela geografia da cidade, por ser pequena, que teria assim pouco policiamento, com poucas viaturas. Que foram trazidas armas. Que veio com seus comparsas de carona e, chegando próximo ao local, tinham um carro, que seria o Fiat MOBI. Conta que

conseguiu esse carro na internet, em site de compra e venda, e que todos os demais réus compraram esse veículo, o qual foi financiado em data anterior ao crime. Que o depoente é quem estava dirigindo o veículo no dia do roubo. Que os demais autores do crime seriam Robson, Manoel e Rogério. Que nunca foi preso. Afirmou desconhecer a van. Que as armas foram compradas no mercado negro cerca de 1 semana antes, sendo que o depoente havia comprado uma, não sabendo informar como seus comparsas haviam adquirido as demais. Reiterou o arrependimento pela prática do crime. Disse que desenvolveu problemas alimentares na instituição prisional, contaminando-se com uma bactéria em seu estômago. Que não havia hierarquia na prática do crime, que todos receberiam as partes divididas igualmente, mas que não conseguiram subtrair nada, uma vez que nem teria havido tempo para abrir o cofre.

Pois bem.

Inicialmente, com relação à denúncia de associação criminosa prevista no artigo 288, § único do Código Penal, não se vislumbra comprovada sua prática.

O artigo mencionado dispõe: "Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes."

Verifica-se, assim, a necessidade do preenchimento de dois requisitos: a existência de 03 ou mais pessoas e o fim específico de cometer crimes.

Notadamente, o primeiro requisito se encontra preenchido. Contudo, não restou demonstrado o caráter de permanência da ação criminosa. Neste ponto, somente existe os depoimentos dos policiais militares no sentido de que a denúncia anônima que receberam indicava ser um quadrilha de São Paulo/Sorocaba.

Não se duvida que uma ação do porte do crime ora apurado tenha sua orquestração em nível associativo, porém, não se pode afirmar que os réus ora em julgamento sejam parte integrante de forma permanente de eventual grupo.

Dos depoimentos dos réus Bruno, Rogério, Manoel somente se infere que se conheceram no domingo, dia anterior à data dos fatos, e, do mesmo modo ocasional em que se conheceram, planejaram o roubo.

Embora houvesse a união de propósitos, a prova não avançou para demonstrar que o vínculo fora criado para além deste roubo. Sequer pode se cogitar a existência de delitos anteriores em conjunto.

O tipo penal previsto no artigo exige um vínculo permanente, estável com o intuito de cometer crimes (no plural), existindo uma organização que transporeça a intenção daquela relação se perpetuar no tempo para a prática comum.

Para que seja reconhecida a associação criminosa, não basta tão somente a organização de tarefas, é essencial que os criminosos tenham se reunido também para a produção de crimes permanentes.

Corroborando:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Art. 157, § 2º, I e II (cinco vezes), c/c art. 70, ambos do CP. Roubo. Autoria e materialidade comprovadas. Incidência da agrante prevista no art. 62, inciso I, do CP, para o réu Diego Carlos da Silva Pereira. Viabilidade. Associação Criminosa. Necessidade. Demonstrado o vínculo estável e permanente com intuito de cometer crimes. Recurso provido - Há de ser mantida a condenação quando incontestes a autoria e materialidade dos delitos, sobretudo quando as provas coligidas sustentam a ocorrência das condutas narradas - Havendo provas seguras de que o réu dirigia as atividades do bando, a agravante prevista no art. 62, inc. I, do Código Penal deve ser inserida na condenação - O delito de associação criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo estável ou permanente para fins criminosos, envolvendo 03 (três ou mais pessoas), ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, sendo que para a configuração da permanência e estabilidade, basta a união de desígnios para a prática de mais de um delito, o que se verificou no caso em comento - Tratando-se de crimes com ações autônomas e de espécies distintas, entre o roubo e a associação criminosa aplica-se o concurso material de delitos. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00062001320188152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 20-02-2020) (TJ-PB 00062001320188152002 PB, Relator: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Câmara Especializada Criminal)



Assim, a reunião dos acusados ficará estabelecida apenas na ordem de concurso de agentes.

Já no que tange o crime de roubo, é imperativa sua procedência dos réus Rogério, Manoel, Robson e Bruno, inclusive diante da confissão.

Eles foram flagrados na ação criminosa, no interior do banco e se renderam após negociação com a polícia. Eles carregaram mochilas e no local dos fatos se viram os malotes deslocados, sendo também da prova oral que tencionavam abrir o cofre.

Logo, o dolo de subtrair é evidente.

Contudo, conforme extraído de seus depoimentos e dos das testemunhas, o crime não foi consumado, permanecendo na fase de tentativa.

Dispõe o artigo 14, II do Código Penal: "Art. 14 - Diz-se o crime: II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente."

Restou evidente que o roubo somente não foi consumado pois os réus foram surpreendidos com a abordagem policial.

A vítima E. C. B. declarou que "então solicitaram a abertura do cofre menor, mas quando estavam abrindo-o, os Policiais Militares chegaram ao local (...) e que "Bruno solicitasse que a abertura do cofre fosse adiantada e, quando se dirigiu até a tesouraria avistou o BAEP atravessando a rua e já entrando na agência."

Complementou dizendo que "não chegaram a abrir o cofre".

Na mesma direção seguiu a vítima G. dos S. C., que declarou que "todos os indivíduos estavam armados, mas que não conseguiram retirar nenhum dinheiro do banco."

Ficou translúcido que os criminosos não tiveram a posse da res furtiva, o que consumaria o ato.

A Súmula 582 do STJ estabelece quando há a consumação do roubo: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência grave ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Não chegou a existir inversão da posse do dinheiro.

Assim, o roubo é configurado em sua modalidade tentada.

Incidem as causas de aumento constantes da denúncia: o concurso de agentes é irrefutável. Assim como a restrição da liberdade das vítimas, que ficaram em poder dos acusados, inclusive no tocante a seus comportamentos, como agir com normalidade.

Com relação ao uso de arma de fogo, a testemunha Marcelo declarou em seu depoimento que "Bruno estava com uma pistola .380", "Rogério estava com uma pistola .380" e que "Manoel e Robson possuíam um revólver Rossi, sendo que a arma de Robson possivelmente era da vigilante da agência."

Também a vítima E. C. B. declarou que foram "rendidos por um indivíduo armado", depois reconhecido como Rogério. Disse também que havia 3 outros indivíduos armados. Na mesma direção seguiu o depoimento de G. dos S. C.

A testemunha K. F. B. G. disse ainda que um dos indivíduos pegou sua arma e a de seu parceiro, devolvendo a dela desmuniada e ficando com a outra.

Em contrapartida, os réus Rogério, Manoel negaram o uso de arma de fogo em seu depoimento durante a solenidade, enquanto Robson e Bruno confessaram terem sido trazidas armas junto com eles, o último inclusive dizendo que havia comprado uma no mercado negro.

Os depoimentos guardam coerência com o auto de exibição/entrega (fls. 15) e os laudos periciais (fls. 564/568, 569/572, 573/576, 577/583), em que se denota a apreensão de 3 revólveres marca Rossi, duas pistolas .380.

Bem por isso que não se cogita da alegação de furto, a existência de grave ameaça, mediante o emprego de arma de fogo é clara.

A agravante prevista no art. 62, I do Código Penal deve incidir em relação ao réu Bruno, porque também evidenciado pelos depoimentos que ele comandava a ação, dando principais ordens e negociando com os policiais ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (...)").

Com relação à participação do réu Emilton, entende-se que deve ser considerada de menor importância.

Apesar dele negar a participação, de se ver que a presença da van no local teve seu propósito jungido ao fim criminoso e, além disso, as justificativas do réu não foram convincentes.

Por primeiro, nota-se que o deslocamento da polícia militar até o local dos fatos fora absolutamente espontâneo. É dizer, ninguém que tenha visto o roubo ou suspeitado dele, ou que era vítima do roubo, fez o acionamento da polícia, tanto que os policiais condutores da ocorrência não estão lotados em Iperó, mas Sorocaba. Assim, embora não juntado o documento que consignasse a denúncia anônima da previsão do roubo, é extremamente plausível que tenha ocorrido, em razão da circunstância acima citada. E tal denúncia mencionava a participação de uma van. Por segundo, a vítima E.C.B. confirmou em audiência que foi dito pelos acusados que dentro da van havia pessoas apontando fuzis a eles. Não se crê que os demais acusados teriam a perspicácia de usar a presença aleatória de uma van para ameaçar as vítimas.

Assim é que se entende que a van seria apoio dos demais acusados, seja pela sua posição na hora da abordagem, seja para eventual transporte caso o roubo se consumasse.

Ademais, o fato dos demais acusados terem chegado pela rua debaixo com o réu Bruno, no veículo MOBI e não saíram, de fato, da van, foi confirmado pela vítima K.F.B.G, que disse que havia chegado 15 minutos antes, estava sentada na praça e não viu ninguém entrar ou sair da van.

Aliás, tal relato, ao contrário do alegado pelo réu Emilton, demonstra que ele não desceu da van para tomar um lanche e nem ao menos para verificar eventual defeito no veículo ou procurar um mecânico. Demonstra que a van ali estacionou, aguardou a rendição das vítimas e saiu.

Essas circunstâncias também convencem, dentro desse contexto lógico e cronológico, porque a versão do réu é frágil.

Segundo a prova da defesa, ele esteve atrás da locação de uma van no dia anterior, porque trabalha com viagens. Ocorre que essa prova não demonstrou a finalidade da viagem ou da locação da van.

E a esse respeito, a versão do réu não se coaduna com a versão do próprio dono da van. Segundo o réu, o Sr. Silvio, dono da van, lhe repassou um transfer, não sabendo do que se trataria.

Todavia, o Sr. Silvio, na delegacia e nos autos em apenso, de pedido de liberação da van, explicou que locou a van ao réu para que ele, por si, segundo lhe disse, fizesse o transporte de garotos de uma escolinha de futebol.

Desta feita, entende-se que sim, o réu Emilton esteve no apoio dos demais, sua presença no local mais diz sobre a participação no roubo do que sobre uma viagem.

No entanto, por não ter assumido a mesma conduta deles nem tido contato com a vítima, deve responder na forma do art. 29, § 1º do CP. Mas responderá pelo delito com suas agravantes, posto que aderiu à conduta criminoso dos demais.

Finalmente, apreciando a denúncia de receptação ao réu Bruno, esta merece guarida. O réu Bruno, em seu depoimento, disse que ele e os demais réus haviam financiado o veículo utilizado para transportá-los até Iperó. Por outro lado, os demais afirmaram que o veículo seria de Bruno.

Em suma, sua alegação restou isolada e não comprovada.

Por outro lado, verifica-se que a testemunha Marcelo depôs afirmando que a chave de um veículo MOBI foi localizada com Bruno e que este seria utilizado para a fuga. Afirmou ainda que "em pesquisa observou-se o veículo ostentava placa diversa da original, possuindo queixa de furto".

Demais disso, o laudo pericial (fls. 542/563) reforça o conjunto probatório. O Expert, ao descrever a placa do veículo, menciona: "Portando as placas MERCOSUL QPP 5D80 (Vide foto 08), com o único item de segurança apresentando-se na forma adesiva, o que pode demonstrar tratar-se de uma placa de identificação falsa (Vide foto 09)". Assim, às fls. 553 verifica-se que o QR Code da placa está solto, indicando sua falsificação.

Verifica-se, ainda, que M.V.P. declara que estacionou o veículo MOBI próximo a seu

prédio em 30 de outubro do mesmo ano e que percebeu que o veículo havia sido furtado no dia seguinte.

Fica inconteste, portanto, que o veículo fora adquirido pelo réu Bruno sabendo de sua origem espúria para que viabilizasse a realização do roubo e ainda prevenindo sua identificação.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Bruno

Art. 180, caput, CP

O crime de Recepção descrito no art. 180, caput, do Código Penal, prevê pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A pena-base será fixada no mínimo legal, porque ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras. Fixo sua pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Nas demais fases, inexistentes causas modificadoras da pena.

Art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, CP

O crime de roubo previsto no art. 157, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A pena-base será fixada acima no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, como já fundamentado. Contudo, reconheço a confissão, pelo que a pena fica mantida no seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, estampado o emprego de arma de fogo, presente a majorante do §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP. Por essa razão, aumento a pena em 2/3, resultando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Outrossim, ante o concurso de agentes e a restrição de liberdade sofrida pelas vítimas, incidem também as majorantes pormenorizadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do Código Penal, como já fundamentado, o que justifica a majoração em 2/5, para 09 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa.

A tentativa autoriza a diminuição em 1/3, porque os réus praticaram a grave ameaça, ingressaram no estabelecimento, renderam as vítimas, tiveram meios de obter as armas do local e quase conseguiram a subtração a partir do cofre menor, resultando em uma pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Aplicável o artigo 69, do concurso material de crimes, soma-se suas penas, resultando em uma pena total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

As circunstâncias, gravidade e ousadia do delito, analisado em concreto, justifica a imposição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Em análise de detração penal, o réu está preso por estes autos desde 14/12/2021 (fls. 336/337). Nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, ainda não faz jus à progressão de regime.

Réu Rogério

Art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, CP

A pena-base será fixada acima do mínimo legal, porque o réu possui amplo histórico de maus antecedentes (autos 0025652-86.2005.8.26.0062; 0000621-20.2012.8.26.0602; 0007278-51.2007.8.26.0602; 0009578-68.2016.8.26.0602 e 0053689-26.2005.8.26.0602 - fls. 226/231). Aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão. Verifico ainda, se tratar de reincidente (autos 0001223-15.2019.8.26.0586 - fls. 227). Desta forma, compenso as circunstâncias, mantendo a pena tal como fixada em sua base.

Na terceira fase, estampado o emprego de arma de fogo, presente a majorante do §2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, aumento a pena em 2/3, para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Outrossim, ante o concurso de pessoas e a restrição de liberdade sofrida pelas vítimas, incidem também as majorantes pormenorizadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do Código Penal, o que justifica a majoração em 2/5, para 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Pela tentativa, diminuo a pena em 1/3, como já justificado em relação ao réu Bruno,

resultando na pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa. A reincidência, as circunstâncias, gravidade e ousadia do delito, analisado em concreto, justifica a imposição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Em análise de detração penal, o réu está preso por estes autos desde 14/12/2021 (fls. 338/339). Nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, ainda não faz jus à progressão de regime.

Réu Manoel

Art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, CP

O crime de roubo previsto no art. 157, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A pena-base será fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Contudo, reconheço a confissão, mas não tem ela o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, seguindo as mesmas justificativas acima, majoro a pena em 2/3 pelo emprego da arma e em 2/5 pelas demais causas de aumento, tornando a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, como também já explicado, resultando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

As circunstâncias, gravidade e ousadia do delito, analisado em concreto, justifica a imposição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Em análise de detração penal, o réu está preso por estes autos desde 14/12/2021 (fls. 340/341). Nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, ainda não faz jus à progressão de regime.

Réu Robson

Art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, CP

A pena-base será fixada acima do mínimo legal, porque o réu possui maus antecedentes (autos 0037065-98.2008.8.26.0050 e 0097763-65.2011.8.26.0050 - fls. 208/212). Desta forma, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, também reconheço a confissão do réu, diminuindo a pena em 1/6.

Contudo, constato se tratar de réu triplamente reincidente (autos 0000716-81.2017.8.26.0050; 0088826-32.2012.8.26.0050; 7000467-66.2017.8.26.0161 - fls. 208/212), deixo de compensar a confissão com a reincidência e aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, sob os mesmos argumentos dos demais réus, majoro a pena em 2/3 e em seguida mais 2/5, ou seja, para 12 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão e 30 dias-multa.

Por se tratar de crime tentado, pela razões acima, diminuo a pena em 1/3, totalizando a pena de 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

A reincidência, as circunstâncias, gravidade e ousadia do delito, analisado em concreto, justifica a imposição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Em análise de detração penal, o réu está preso por estes autos desde 14/12/2021 (fls. 344/346). Nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, ainda não faz jus à progressão de regime.

Réu Emilton

Art. 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inciso I, CP

O crime de roubo previsto no art. 157, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A pena-base será fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, seguindo as mesmas justificativas acima, majoro a pena em 2/3 pelo emprego da arma e em 2/5 pelas demais causas de aumento, tornando a pena em 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Pela tentativa, reduzo a pena em 1/3, como também já explicado, resultando-a em 06

anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Com fundamento no art. 29, § 1º do CP, pela menor participação, reduzo a pena na metade, resultando em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 07 dias-multa.

As circunstâncias, gravidade e ousadia do delito, analisado em concreto, justifica a imposição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Em análise de detração penal, o réu está preso por estes autos desde 14/12/2021 (fls. 340/341). Nos termos do art. 112, inc. III, da LEP, já cumprido a pena em mais de 09 meses e 10 dias (25% da pena), faz jus à progressão de regime para o semiaberto.

A capacidade econômica de todos os réus autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus BRUNO MOURA DA SILVA, ROGERIO SANTOS MADUREIRA, MANOEL PEREIRA AMARAL DOS SANTOS, ROBSON JOÃO LEITE e EMILTON DE CARVALHO DIAS do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com